

प्रेस_काउन्सलि_ऐन_२०४८

English title: Press Council Act, 1991

प्रेस काउन्सलि ऐन, २०४८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४८ । ७ । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ २०५७ । १० । १८ । २. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ २०६३ । ४ । २३ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ४. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४८ सालको ऐन नं. २५ । प्रेस काउन्सलिको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: पत्रकारिताको पेशागत उच्चतम आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बर्द्धनको लागि प्रेस काउन्सलिको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । शरी ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासन कालको बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रेस काउन्सलि ऐन, २०४८" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "काउन्सलि" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको प्रेस काउन्सलि समझनु पर्छ । (ख) "सदस्य" भन्नाले काउन्सलिको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले काउन्सलिको अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (ग) "समिति" भन्नाले दफा १० बमोजिम गठित पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण समिति समझनु पर्छ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम समझनु पर्छ । ३. प्रेस काउन्सलिको स्थापना: स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको लागि प्रेस काउन्सलिको स्थापना हुनेछ । ४. काउन्सलि स्वशासित संस्था हुने: (१) काउन्सलि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) काउन्सलिको सबै काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । (३) काउन्सलिले व्यक्तिसिरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा आवश्यकतानुसार अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) काउन्सलिले आफ्नो नामबाट नालिसि उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. काउन्सलिको उद्देश्य: काउन्सलिको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने, । (ख) प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिने पत्रकारिता सम्बन्धी आचार संहिता तोकने, । (ग) प्रेस र नेपाल सरकार बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने, । (घ) सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकहरूको मर्यादा कायम राख्न लगाउने, र । (ङ) प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादा माथि हिस्साक्षेप हुन नदिने प्रयत्नशील रहने । ६. काउन्सलिको गठन: (१) नेपाल सरकारले काउन्सलिको गठन गर्नेछ र काउन्सलिमा देहायका व्यक्तिको रहनेछन् :- । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा संशोधित । (क) सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा वशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिको मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति -अध्यक्ष । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । (ख) । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । (ग) ।

सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा थप । (ग१) सभापति, नेपाल पत्रकार महासंघ -सदस्य । (घ) पत्रकारहरू, सम्पादकहरू र प्रकाशकहरू मध्येबाट पत्रकार संघहरूको परामर्श लई प्रत्येक क्षेत्रबाट दुई जनाको हिसाबले नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको ६ जना व्यक्ति-सदस्य । (ङ) श्रमजीवी पत्रकारहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना व्यक्ति-सदस्य । (च) पत्रकारिता लगायत विभिन्न क्षेत्रमा वशिष्ट योगदान गरेका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा संशोधित । एकजना व्यक्ति-सदस्य । (छ) साहित्यिक पत्रकारितासँग सम्बन्धित संस्थाहरूले सफारिश गरेका पत्रकारहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना व्यक्ति-सदस्य । (ज) महा-निर्देशक, प्रेस सूचना विभाग -सदस्य-सचिव । (२) काउन्सलिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ । (३) अध्यक्ष वा कुनै सदस्यले पदावधि समाप्त नहुँदै पद त्याग गर्न चाहेमा अध्यक्षले नेपाल सरकार समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष लेखित राजीनामा पेश गर्न सक्नेछ । ७. काउन्सलिको काम, कर्तव्य र अधिकार: काउन्सलिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) पत्रकारिता सम्बन्धी नीतिलाई समय समयमा अवलोकन गरी सम्बन्धित क्षेत्रको राय सल्लाह लई नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ख) स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्न पत्रकारिता सम्बन्धी आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने, । (ग) पत्रकारिताको विकासको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (घ) पत्रकारिताको वितरण स्थितिको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, । (ङ) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कसैले काउन्सलिमा उजुरी दिएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने, । (च) पत्रपत्रिकाको गतिविधि एवं वस्तुस्थिति बारे अध्ययन र मूल्याङ्कन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, र । (छ) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित असामाजिक र आपत्तजनक कुराहरूको सम्बन्धमा छानबीन गर्ने । ८. काउन्सलिको बैठक र निर्णय: (१) अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्य-सचिवले काउन्सलिको बैठक बोलाउनेछ । (२) काउन्सलिको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि

गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (३) काउन्सलिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थिति काउन्सलिको सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) काउन्सलिको बैठकमा वचाराधीन प्रत्येक वषियमा उपस्थिति सदस्यहरूको बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दनिन्छ । (५) काउन्सलिको निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिन्छ । (६) काउन्सलिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि काउन्सल आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ९. उपसमिति: (१) काउन्सलिले आफ्नो कार्य सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नको लागि उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यवधि काउन्सलिले तोके बमोजमि हुनेछ ।

१०. पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण समिति: (१) नेपाल सरकारले काउन्सलिको परामर्श लई एक पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको समितिमा देहाय बमोजमि सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) प्रेस रजिस्ट्रार -अध्यक्ष । (ख) प्रतनिधि, नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सञ्चार तथा सूचना प्रवधि मन्त्रालय -सदस्य । (ग) प्रतनिधि, प्रेस काउन्सल -सदस्य । (घ) लेखापरीक्षण संघ, वजिजापन संघ वा एजेन्सी तथा व्यापारिक वा औद्योगिक संस्थाबाट एक एक जनाका दरले नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको तीन जना व्यक्ति-सदस्य । (३) काउन्सलिले तोकेको अधिकृत समितिको सचिव हुनेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजमि मनोनति सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । ११. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) पत्रपत्रिकाको वितरण स्थितिको आधारमा प्रकाशन संख्या निर्धारण गर्ने र त्यसको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, र । (ख) पत्रपत्रिकाको प्रकाशन संख्या समेतको आधारमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने । (२) उपदफा (१) मा लेखपिदेखि बाहेक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२. उजुरी सम्बन्धमा : (१) कुनै पत्रकारले आफ्नो व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा कुनै पत्रकारले काउन्सलमा उजुरी दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै उजुरी परेमा काउन्सलिले आवश्यक जाँचबुझ गरी देहाय बमोजमि गर्न गराउन सक्नेछ:- । (क) मर्का पर्ने पक्षको भनाई सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउने, । (ख) मर्का पर्ने पक्षसँग क्षमा याचना गर्न लगाई नजिको कुरा सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउने, । (ग) मर्का पर्ने पक्षको कुनै टिप्पणी, लेख वा प्रकाशन सामग्री सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउने, र । (घ) पटक पटक व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने पत्रकारलाई नजिले नेपाल सरकारबाट पाउने सहुलियत वा सुविधा तोकिएको अवधिभरको लागि आंशिक वा पुरै रोक लगाउन नेपाल सरकारमा सफारिस गर्ने । (३) उपदफा (२) बमोजमिको काउन्सलिको निर्णय पालन नगर्ने पत्रकार उपर काउन्सलिले खेद प्रकट गरी सो कुरा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्न लगाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि निर्णय गर्नु अघि काउन्सलिले सम्बन्धित पत्रकारलाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दनिन्छ । १३. काउन्सलिको कोष : (१) काउन्सलिको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन् र काउन्सलिको सबै खर्च सोही कोषबाट व्यहोरिन्छ:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) विदेशी सरकार वा संघ संस्थाबाट प्राप्त आर्थिक अनुदान वा सहायता रकम, । (ग) काउन्सलिले अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमि आर्थिक अनुदान वा सहायता प्राप्त गर्नु अघि काउन्सलिले नेपाल सरकारको अनुमति लिनु पर्नेछ ।